

1501951-81.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... anos. Já esteve na Fundação Casa por tráfico de drogas. Confessou a tentativa de roubo em concurso de agentes. Não tinham arma.

Passo a valorar a prova.

A vítima compareceu em Juízo, narrou a tentativa de subtração e disse que os roubadores não conseguiram levar o bem, já que a motocicleta não ligava após ter caído no chão.

Os guardas municipais afirmaram que o réu foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia

CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP

Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501951-81.2022.8.26.0616 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1501951-81.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Réu:

FABRICIO ALBERTINO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra FABRICIO ALBERTINO DA SILVA, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado por concurso de pessoas, na forma tentada, contra Bruna de Jesus Nascimento em 18 de agosto de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 20h10min, na Rua Campo Limpo, altura do nº 492, Jardim Nossa Senhora D'Ajuda, nesta cidade de Itaquaquetuba, o denunciado, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentou subtrair, para eles, mediante grave ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda/PCX, placas FOU6A25, pertencente a Bruna de Jesus Nascimento, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, Bruna estava conduzindo sua motocicleta em baixa velocidade, ocasião em que foi abordada por FABRICIO e outro

indivíduo não identificado, sendo que eles fizeram menção de estar armados e ameaçaram a vítima, exigindo que ela entregasse o veículo. Dessa forma, a ofendida entregou a motocicleta aos roubadores, momento em que o veículo caiu ao solo. Em seguida, os roubadores tentaram ligar o motor da motocicleta, mas não conseguiram. Na sequência, diversas pessoas começaram a se aglomerar no local, razão pela qual FABRICIO e seu comparsa ficaram nervosos e se evadiram a pé. Sucede que guardas civis municipais foram acionados para comparecer em uma escola onde populares haviam detido o denunciado quando ele estava se evadindo. Assim, os guardas se dirigiram ao estabelecimento de ensino e prenderam FABRICIO em flagrante, conduzindo-o ao distrito policial.

A denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2022 (págs. 52/53), o réu foi regularmente citado em 1º de setembro de 2022 (pág. 61) e apresentou resposta à acusação (págs. 65 e 67/74).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece acolhimento.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado à página 14, referente à motocicleta que o acusado tentou subtrair.

A vítima BRUNA DE JESUS NASCIMENTO declarou que, na data e hora dos fatos, retornava do trabalho e já estava na rua de sua casa quando dois rapazes, que estavam a pé, com um deles fazendo menção de portar uma arma de fogo a ameaçou e exigiu que entregasse sua moto. Saiu da moto e esta caiu ao solo. Os roubadores não conseguiram ligar o motor da moto. Acabaram ficando nervosos porque começaram a aglomerar pessoas na rua. Desistiram de levar a moto e saíram correndo a pé, abandonando-a no local. Soube que um dos roubadores foi preso pela GCM e populares. Em solo policial, reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, FABRICIO como sendo um dos que tentaram roubar sua motocicleta; que sua motocicleta é avaliada em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais); que a moto ficou danificada ao tombar ao solo, no momento da abordagem. Reconheceu o réu em Juízo, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal.

A testemunha JULIANO OLIVEIRA PEREIRA, guarda civil municipal, declarou que, na companhia de seu colega Reginaldo, foi acionado para comparecer à Escola Estadual Maria Eulália Nobre Borges, onde populares haviam detido um indivíduo que nela adentrou após tentar roubar uma motocicleta de uma mulher. No local, abordaram o suspeito, já contido por diversas pessoas, sendo identificado como o ora acusado FABRICIO, o qual, segundo pessoas da localidade, seria um dos autores de uma tentativa de roubo de uma motocicleta, ocorrido instantes antes. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Souberam que havia outro roubador, mas este se evadiu tomando rumo ignorado, sem ser identificado.

Por sua vez, a testemunha REGINALDO DE ALMEIDA, também guarda civil municipal, confirmou o depoimento prestado por seu colega.

Enfim, ao ser interrogado, o réu FABRICIO ALBERTINO DA SILVA conta com 19 anos. Já esteve na Fundação Casa por tráfico de drogas. Confessou a tentativa de roubo em concurso de agentes. Não tinham arma.

Passo a valorar a prova.

A vítima compareceu em Juízo, narrou a tentativa de subtração e disse que os roubadores não conseguiram levar o bem, já que a motocicleta não ligava após ter caído no chão.

Os guardas municipais afirmaram que o réu foi preso logo após os fatos no interior de uma escola, local onde havia pedido ajuda para não ser agredido por populares.

Por fim, o próprio reconhecimento do acusado de forma reconhecer a autoria em comparsaria.

É bem verdade que a consumação do roubo se dá com o arrebatamento do bem, contudo, in casu, pode-se dizer que o arrebatamento é relativo, haja vista que o bem não foi arrebatado tão somente porque não mais era possível de ser acionado, o que faz com que tenha se aproximado de forma considerável em sua consumação.

Assim, dúvidas não há acerca da acusação da denúncia.

A condenação do réu é de rigor como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que as circunstâncias do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie cometidos. Tal fato, aliado à primariedade do ora sentenciado, impõe a aplicação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que resulta em reclusão pelo período de 4 (quatro) anos de e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não incidem agravantes. Deixo de minorar a pena pela circunstância atenuante da confissão, em consonância com o enunciado pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Comprovada a prática delitiva em concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, o que resulta em reclusão pelo período de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O delito se deu na forma tentada e considerando o iter criminis desenvolvido, diminuo a pena em 1/2, com resultado de reclusão pelo período de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, que torno concreta vez que ausentes outras circunstâncias a serem consideradas em sua dosagem.

Estabeleço o regime aberto para o início de cumprimento da pena, em consonância com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal bem como em atendimento à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, diante do mínimo grau violento da conduta, menoridade penal, nível de participação na conduta delitiva e confissão do acusado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito posto que ausentes os requisitos do artigo 44 autorizadores da medida.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias nos autos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO FABRÍCIO ALBERTINO DA SILVA ao cumprimento de pena de

reclusão pelo período 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias e pagamento de 5 (cinco) dias-multa em seu valor unitário mínimo em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, __.

P. R. I. C.

Itaquaquetuba, 16 de novembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA